

Lösungen zu den Lernkontrollfragen

1. Der Stakeholder-Ansatz berücksichtigt im Gegensatz zum Shareholder-Ansatz, dessen Fokus ausschließlich auf den Interessen der Anteilseigner liegt, verschiedene Interessengruppen eines Unternehmens. Dazu zählen neben den Kapitaleignern auch Arbeitnehmer, Endverbraucher, Abnehmer, Lieferanten usw. Grundidee des Stakeholder-Ansatzes ist es, dass es für den Existenzertand und die Handlungsfähigkeit einer Organisation von entscheidender Bedeutung ist, die Akzeptanz der Umwelt zu gewinnen bzw. zu erhalten. Das Stakeholder-Management zielt deshalb auf die Schaffung und Sicherung einer Legitimitätsgrundlage in Bezug auf die relevanten Bezugsgruppen eines Unternehmens ab.
2. Allgemein unterscheidet man zwischen pragmatischer, moralischer und kognitiver Legitimität eines Unternehmens. Pragmatische Legitimität erwirbt sich ein Unternehmen dadurch, indem es für die Verwirklichung der Eigeninteressen von Bezugsgruppen Bedeutung hat und entsprechend einer Balance von Anreizen und Beiträgen einen unmittelbaren und/oder mittelbaren Nutzen für Stakeholder stiftet, die dem Unternehmen deshalb Legitimität zusprechen. Ein Beispiel dafür wären die von einem Unternehmen angebotenen fachlichen Entfaltungsmöglichkeiten, die von einer bestimmten Gruppe von Arbeitnehmern wahrgenommen und für wichtig erachtet werden und die dem Unternehmen dann pragmatische Legitimität attribuieren. Dahingegen bezieht sich die moralische Legitimität eines Unternehmens auf die normative Bewertung ihrer Handlungen durch die Stakeholder. Grundlage der Bewertung ist also nicht ein bestimmter Nutzen, der aus der Interaktion mit dem Unternehmen erwächst, sondern das moralische Wertesystem der fokalen Anspruchsgruppe. Moralische Legitimität erreicht ein Unternehmen dann, wenn sich seine von den Stakeholdern wahrgenommenen und auf das Unternehmen zugerechneten Handlungen im Einklang mit deren moralischen Vorstellungen befinden. Moralische Legitimität wird meistens nur dann akut, wenn sie aberkannt wird, wenn beispielsweise ein Unternehmen wie Shell die Versenkung einer Bohrinsel ankündigt, dies jedoch von einer Vielzahl von Stakeholdern als nicht moralisch legitimes Verhalten eingestuft wird. Kognitive Legitimität wird einem Unternehmen dann zugesprochen, wenn es (aus Sicht des Beobachters) sinnvolle Maßnahmen durchführt, d.h. sich im Sinne der relevanten Umwelt rational verhält. Ein Beispiel wäre die Entwicklung und Markteinführung des iPhones durch Apple, was von vielen bereits bei Einführung (Stand Juli 2007) als ein sinnvoller strategischer Schritt erachtet wurde, so dass Apple dafür kognitive Legitimität zugesprochen wurde. An dieser Einschätzung hat sich bis heute (Stand September 2014) nicht zuletzt aufgrund des großen Erfolgs von Apple nichts geändert.
3. Das Preissystem der Marktwirtschaft baut auf einer Reihe von Voraussetzungen auf, die zu seiner effektiven Funktionsweise erfüllt sein müssen. Dazu gehören insbesondere die Annahmen, dass Marktpreise alle relevanten Informationen für rationales Entscheiden bereitstellen, dass Vertragsabschlüsse auf den verschiedenen Märkten (Arbeits-, Güter- und Finanzmärkten) freiwillig und somit gemäß dem Autonomieprinzip erfolgen und dass nicht zuletzt jene Wirtschaftssubjekte, die ihr Kapital riskieren, auch über die Verwendungsweise und den daraus resultierenden Residualgewinnen alleine verfügen dürfen. Diese Voraussetzungen werden jedoch realiter durch verschiedene Einflüsse zum Teil erheblich unterminiert: Aufgrund von externen Effekten sind Preisinformationen unvollständig, Vermachtungsprozesse führen dazu, die Vertragsautonomie zu begrenzen, und die häufig anzutreffende Trennung von Eigentum und Verfügungsgewalt führt dazu, dass nicht die Kapitaleigner (insbesondere in großen Publikumsgesellschaften) die Geschäftspolitik eines Unternehmens bestimmen. Da nicht davon auszugehen ist, dass das Preissystem der Marktwirtschaft diese Einflussfaktoren aus sich heraus „heilen“ kann (nicht alle externen Effekte lassen sich internalisieren; Vermachtungsprozesse und

die Trennung von Eigentum und Verfügungsgewalt sind dem Marktsystem inhärent), muss in das Preissystem der Marktwirtschaft bei Versagen ergänzend und korrigierend eingegriffen werden.

4. Macht stellt ein grundsätzliches Problem für das Preissystem dar, denn dort, wo Macht zur Ausübung kommt, besteht die Chance, die eigenen Interessen gegen andere durchzusetzen, ohne diese dafür ökonomisch zu entschädigen. Das heißt, dass man die andere Seite dazu zwingen kann, etwas zu tun, was diese ohne den Einfluss von Macht nicht tun würde (etwa einen Arbeitsvertrag unterhalb der Lohnhöhe zu unterschreiben, die aufgrund von rein ökonomischen Nutzenerwägungen akzeptabel ist). Damit erhält das Preissystem Fehlinformationen und seine Allokationsfunktion wird ineffizient.
5. Die Trennung von Eigentum und Verfügungsgewalt bringt den Sachverhalt zum Ausdruck, dass derjenige, der Eigner des Gesellschaftskapitals eines Unternehmens ist, keine direkte Verfügungsgewalt mehr über die Geschäftspolitik des Unternehmens hat. Damit zerfällt die Einheit von Risiko, Kontrolle und Gewinn, die besagt, dass derjenige, der sein Kapital riskiert, auch die Geschäftspolitik bestimmen sollte und alleinigen Anspruch auf das Residualeinkommen des Unternehmens hat. Während in Personengesellschaften diese Einheit konstitutiv ist, ist die Trennung von Eigentum und Verfügungsgewalt für Kapitalgesellschaften systematisch möglich (etwa durch Trennung zwischen Gesellschafterversammlung und Geschäftsführung). Dass diese Trennung heute in vielen Kapitalgesellschaften de facto vollzogen ist, liegt insbesondere an zwei historischen Entwicklungen: 1) Die Aufgabe, ein Unternehmen zu führen, stellt einen „Beruf“ mit vorangegangener systematischer Ausbildung dar und wird an ein professionelles Management delegiert („Professionalisierung des Managements“); 2) die Atomisierung der Einheiten der Kapitalbeteiligung führt zu einer geringen Motivation der Kleinaktionäre, ihre Steuerungsbefugnisse wahrzunehmen („Indolenz der Aktionäre“).
6. Unter externen Effekten versteht man die Interdependenzen zwischen individuellen Produktions- und/oder Konsumfunktionen, ohne dass diese Beeinflussung im negativen Falle entschädigt, im positiven Falle entgolten würde. Durch diese Nicht-Kompensation wird das Preissystem u. U. erheblich verzerrt, da bei der Preisberechnung nicht alle Kosten bzw. Erlöse berücksichtigt werden. Der Preis spiegelt somit nicht die tatsächlichen Kosten eines Gutes wider, wodurch es zu Fehlallokationen und somit zu Wohlfahrtsverlusten kommt.
7. Die Unternehmensverfassung baut auf dem Vertragsmodell und dem erwerbswirtschaftlichen Prinzip auf. Unter der Bedingung, dass keine Marktversagenstatbestände vorliegen, führt der Preismechanismus des Marktsystems zur Maximierung der gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrt. Dazu ist es allerdings notwendig, dass die Marktteilnehmer nutzen- bzw. gewinnmaximierend agieren. Dies ist – so die zugrunde liegende These – im Falle von Unternehmen nur dann gegeben, wenn eine Einheit von Risiko, Kontrolle und Gewinn vorliegt, d.h. wenn die Kapitaleigner auch die Geschäftspolitik des Unternehmens bestimmen. Deshalb ist die Unternehmensverfassung auf die Kapitalinteressen ausgerichtet.
8. Während das erfolgsorientierte Handeln darauf abstellt, dass die verschiedenen Interessen über den Marktmechanismus und das Preissystem optimal koordiniert werden können, geht das verständigungsorientierte Handeln davon aus, dass Wirtschaftssubjekte auch mittels Sprache und Argumentation zu einem Ausgleich kommen können. Diese zweite Koordinationsform ist immer dann von besonderem Interesse, wenn das erfolgsorientierte Handeln aufgrund von Marktversagen dysfunktionale Ergebnisse liefert. Die unternehmerische Mitbestimmung räumt der Arbeitnehmerseite eine konstitutive Einflussnahme auf Entscheidungen im Aufsichtsrat eines Unternehmens ein. Dadurch wird die Möglichkeit gegeben, Kapital- und Arbeitnehmerinteressen innerhalb eines Gremiums gemeinsam durch Austausch von Argumenten miteinander in Ausgleich zu bringen. Gelingt dies, so lässt sich die unternehmerische Mitbestimmung als ein Beitrag zum verständigungsorientierten Handeln verstehen.

9. Durch die „Spaltung des Eigentumatoms“ ist eine empirische Voraussetzung des Vertragsmodells, nämlich die Einheit von Risiko, Kontrolle und Gewinn, nicht mehr gegeben. Der vollständig private Charakter des Wirtschaftens in (Groß-)Unternehmen ist durch die Professionalisierung des Managements und die Indolenz der Aktionäre empirisch häufig nicht mehr existent. Es stellt sich somit die Frage, welche Interessen, wenn die Kapitalinteressen dies de facto nicht tun, dann die Unternehmenspolitik bestimmen sollten. Da es sich gerade bei Großunternehmen immer auch um für die Gesamtgesellschaft sehr wichtige Wirtschaftseinheiten handelt, liegt die Überlegung nahe, anstatt die Unternehmenspolitik einem weiteren Partikularinteresse zu überantworten, es vielmehr auf einem breiteren, diskursiven Interessenausgleich aufzubauen. Einen solchen leistet das verständigungsorientierte Handeln. Insofern stellt die de facto eingetretene Trennung von Eigentum und Verfügungsgewalt ein zentrales Element zur Begründung der Notwendigkeit verständigungsorientiertem Handeln dar.
10. Unter „Gesellschaftlicher Verantwortung der Unternehmensführung“ ist eine Unternehmenspolitik zu verstehen, die nicht ausschließlich auf der Basis von Markt- und Preismechanismus versucht, die verschiedenen, an ein Unternehmen gerichteten Interessen auszugleichen, sondern immer auch eine verständigungsorientierte Perspektive zur Berücksichtigung aller relevanten Interessen einnimmt. Gesellschaftlich verantwortlich verhält sich ein Unternehmen dann, wenn es sich nicht auf die Friedman'sche Position zurückzieht, dass seine einzige Verantwortung darin bestünde, Gewinne zu erwirtschaften. Vielmehr muss eine gesellschaftlich verantwortungsvolle Unternehmensführung immer auch die Möglichkeit von Marktversagen im Blick haben und sollte deshalb konstitutiv die verschiedenen Interessen nicht nur erfolgs-, sondern auch verständigungsorientiert in die unternehmerischen Entscheidungsprozesse einbinden.